

통 보

1. 제 목 : 산재예방 보호구 지급에 관한 사항
2. 관계기관 : ○○보훈병원
3. 내 용

가. 업무개요

공단은 공단에 근무하는 노동자가 건강하고 안전하게 일할 수 있는 권리를 보장하기 위해 산재근절 및 예방에 최선을 다하고 있고 노동법상 산업안전보건법 등 산업안전 관련 법규를 준수하고 있으며 산재 예방을 위하여 위험에 노출된 부서에 보호구를 지급하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「2018년 임금 및 단체협약서」 제108조 3항(산재근절 및 예방)에 따르면 '근골격계에 노출되는 부서의 실정에 맞게 보호구(탄력스타킹, 손목보호구, 허리보호대 등)를 예산에 반영하되, 각 소속기구별 산업안전보건위원회 및 노사협의회 심의를 거쳐 세부기준을 마련 시행한다.'라고 정하고 있으며 「복리후생규정」에서는 임직원의 안전과 보건관리에 관하여 관계법령이 정하는 바에 따른다고 정하고 있습니다.

한편 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제656조(정의)에서는 근골격계질환을 반복적인 동작, 부적절한 작업자세, 무리한 힘의 사용, 날카로운 면과의 신체접촉, 진동 및 온도 등의 요인에 의하여 발생하는 건강장해로서 목, 어깨, 허리, 팔·다리의 신경·근육 및 그 주변 신체조직 등에 나타나는 질환이라 정의하고 있습니다.

그리고 「근골격계부담작업의 범위 및 유해요인조사 방법에 관한 고시」(고용노동부고시 제2018-13호)에 따른 근골격계부담작업은 '1. 하루에 4시간 이상 집중적으로 자료입력 등을 위해 키보드 또는 마우스를 조작하는 작업' 등 11개호로 구분하고 자세한 구분내용은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] ‘근골격계부담작업’에 대한 규정

제3조(근골격계부담작업) 법 제24조제1항제5호 및 안전보건규칙 제656조제1호에 따른 근골격계부담작업이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업을 말한다. 다만, 단기간작업 또는 간헐적인 작업은 제외한다.

1. 하루에 4시간 이상 집중적으로 자료입력 등을 위해 키보드 또는 마우스를 조작하는 작업
2. 하루에 총 2시간 이상 목, 어깨, 팔꿈치, 손목 또는 손을 사용하여 같은 동작을 반복하는 작업
3. 하루에 총 2시간 이상 머리 위에 손이 있거나, 팔꿈치가 어깨위에 있거나, 팔꿈치를 몸통으로부터 들거나, 팔꿈치를 몸통뒤쪽에 위치하도록 하는 상태에서 이루어지는 작업
4. 지지되지 않은 상태이거나 임의로 자세를 바꿀 수 없는 조건에서, 하루에 총 2시간 이상 목이나 허리를 구부리거나 트는 상태에서 이루어지는 작업
5. 하루에 총 2시간 이상 쪼그리고 앉거나 무릎을 굽힌 자세에서 이루어지는 작업
6. 하루에 총 2시간 이상 지지되지 않은 상태에서 1kg 이상의 물건을 한손의 손가락으로 집어 옮기거나, 2kg 이상에 상응하는 힘을 가하여 한손의 손가락으로 물건을 쥐는 작업
7. 하루에 총 2시간 이상 지지되지 않은 상태에서 4.5kg 이상의 물건을 한 손으로 들거나 동일한 힘으로 쥐는 작업
8. 하루에 10회 이상 25kg 이상의 물체를 드는 작업
9. 하루에 25회 이상 10kg 이상의 물체를 무릎 아래에서 들거나, 어깨 위에서 들거나, 팔을 뻗은 상태에서 드는 작업
10. 하루에 총 2시간 이상, 분당 2회 이상 4.5kg 이상의 물체를 드는 작업
11. 하루에 총 2시간 이상 시간당 10회 이상 손 또는 무릎을 사용하여 반복적으로 충격을 가하는 작업

따라서 공단은 직원들이 건강하고 안전하게 일할 수 있는 권리를 보장하기 위한 산재근절 및 예방 목적으로 편성하는 근골격계 노출 부서에 지급하는 보호구를 적정하게 예산 반영하여 필요한 부서에 지급하여야 할 것입니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈병원의 산재예방보호구 집행 내역을 확인한 결과, [표 2]와 같이 ‘17~’18년도는 노동조합원 대상으로 근골격계 노출 부서에 근무하는 직원에게 지급하였고 ‘19년도는 전직원 대상으로 근골격계 노출 부서의 실정과 상관없이 지급하였으며 근골격계 질병과 관련 있는 부위인 팔, 다리, 허리 부분과 무관한 눈 보호구 지급에 864천 원의 예산을 집행하였습니다.

[표 2] ○○보훈병원 산재예방보호구 구매 및 지급 현황(2017~2019)

(단위 : 개/천 원)

구분	2019		2018		2017	
	수량	구매액	수량	구매액	수량	구매액
탄력스타킹	###	#,###	###	#,###	###	#,###
손목보호구	##	#,###				
요추보호구					##	#,###
허리보호대	###	#,###	###	#,###		
기타(눈 보호대)	##	###				
기타(무릎 보호대)	###	#,###				
기타(허리보호 방식)	###	#,###				
	###	##,###	###	#,###	###	#,###

4. 관계기관 의견 : ○○보훈병원은 감사결과에 수용하며 앞으로 산재 예방 보호구 지급 시 부위, 예산 등을 고려하여 지급하도록 업무에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○보훈병원장은

- 근골격계 질환과 관련된 부위의 물품 구입을 위해 적정하게 예산을 반영하고 집행하며 근골격계 유해요인 조사 결과에 따른 근골격계 노출부서 직원에게 지급될 수 있도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)